



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/774/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעים:

1. משה שמש
2. טאובר נעמי
- ע"י ב"כ עוה"ד גיל מזרחי
- מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבע:

- שוברט עומר
- ע"י ב"כ עוה"ד שרון נתן
- מרחוב יהודה הלוי 23 תל אביב

פסק דין

1. הליך זה עניינו בנזקי רטיבות נטענים בדירות התובעים בבית ברחוב בני אפרים 210 תל אביב הבנוי על חלקה 784 בגוש 6636.
2. התובעים הינם בעלים של דירות בבית הידועות כתתי חלקות 27 ו-36. הנתבע הינו בעלים של דירה הידועה כתת חלקה 29 הממוקמת בקומה השניה בבית, מעל לדירת התובע.
3. התובעים טענו כי מקור הרטיבות בדירתם הינו מדירת הנתבע וכי הוא מסרב לשתף פעולה לאיתור ותיקון הליקויים. הנתבע טען כי ביצע את כל הבדיקות הנדרשות ולא קיים כל ליקוי בדירתו, בפרט לאחר ששיפץ את כל דירתו.
4. בדיון מיום 26.03.17 הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין חלקי ולפיה נקבע כי ימונה מומחה מוסכם אשר יקבע מהו מקור הרטיבות לרבות מפרט לביצוע העבודות הנדרשות להפסקת הרטיבות, את העבודות הנדרשות לביצוע בדירת התובע ולוחות זמנים. הצדדים קיבלו על עצמם את קביעת המומחה כמחייבת והנתבע התחייב לבצע כל עבודה עליה יורה המומחה. הצדדים הותירו להכרעתי את שאלת הוצאות ניהול ההליך לאחר קבלת חוות הדעת והגשת סיכומים מטעמם.
5. בהתאם לפסק הדין החלקי ועל פי הסכמת הצדדים מונה מר אורן דובב כמומחה מוסכם.
6. חוות דעת המומחה הוגשה ביום 15.05.17 וממנה עלה כי מקור הרטיבות בדירות התובעים הינו עקב ליקויי איטום בחדר הרחצה של דירת הנתבע. בדיקות המומחה גילו כי צנרת המים והדלוחין בחדר הרחצה בדירת הנתבע תקינות וכך גם המעטפת החיצונית. אולם, בעת ביצוע בדיקת התזה על אריחי החיפוי במקלחון התגלו מים זורמים מתחת לאריחי הריצוף במקלחון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/774/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בהתאם להחלטתי מיום 23.05.17 הגישו הצדדים את סיכומי הטענות בנוגע להוצאות ניהול ההליך.

8. סיכום טענות התובעים

התובעים סבלו וסובלים מרטיבות בדירתם כפי שאישר המומחה המוסכם. המומחה גם קבע אחריות בלעדית של הנתבע לתיקונים, הכל בניגוד לטענות הנתבע. מסיבה זו יש לחייב כי העבודות יבוצעו תחת פיקוח מתאים. הנתבע זלזל בצדדים ובהליך והתחמק מלמלא את חובתו לאתר ולתקן את הנזילה משך שנתיים. לו היה משתף פעולה עוגמת הנפש, הטרחה וההוצאות היו נחסכות. גם תיקון שנטען כי בוצע, בוצע רק לאחר הגשת כתב התביעה. לפיכך יש לחייב את הנתבע לבצע את התיקונים הנדרשים, לפי לוחות זמנים שיקבעו ותחת פיקוח שימונה, לחייב את הנתבע לשלם עבור עלות התיקונים בדירות התובעים ולחייבו בהוצאות ההליך – הוצאות חברת אינפרטק מטעם התובעים, אגרת תביעה, הוצאות המומחה המוסכם, פיצוי בגין עגמת נפש, הפסד דמי שכירות, שכ"ט עו"ד והוצאות נוספות על פי קבלות בגין הסכומים ששולמו בפועל.

9. סיכום טענות הנתבע

חוות הדעת לא התייחסה לכל אפשרות בדבר קיומו של ליקוי ממקור אחר כפי שהוסכם בין הצדדים. חוות הדעת ניתנה בחוסר סמכות שעה שלא נבדקו דירות אחרות והרכוש המשותף וודאי כאשר דירת התובעת איננה ממוקמת כלל מתחת לדירת הנתבע. המומחה לא התייחס לחוות הדעת מטעמו של הנתבע אשר קבעו כי אין כל מקור רטיבות בדירתו, אין התייחסות לכך שנערך בדירה שיפוץ מקיף, אין התייחסות למיקום הדירות, ודאי ביחס לדירת התובעת, מדובר בבית ישן הנמצא בתהליך לביצוע תמ"א 38/2 וקיומן של בעיות צנרת רבות שהביאו לסירוב חברת ביטוח לבטח את הבית. הנתבע עודנו סבור כי הרטיבות אין מקורה בדירתו. התובעים הם אלו שהתעקשו ללא כל הצדקה ולא בדקו כל מקור רטיבות אחר עליו הצביע הנתבע. הנתבע גם שיתף פעולה כל העת ולא הסכים לבדיקה חוזרת של אינפרטק אלא בכפוף להתחייבות לשאת בנזקים שיגרמו עקב הבדיקה, כפי שקרה בבדיקה קודמת. הנתבע פעל ככל אדם סביר ואף הביא עוד 3 אנשי מקצוע נוספים שקבעו גם הם כי אין כל ליקוי בדירתו. הנתבע רכש את הזכויות כ- 4 חודשים לפני הגשת התביעה כך שאינו יכול להיות כלל אחראי לנזקים בנוגע לתקופה מוקדמת יותר. דרישה למינוי מפקח והפסד דמי שכירות הינה הרחבת חזית חסרת יסוד ובסיס. גם הטענה כי התיקונים יבוצעו על ידי התובעים אין לה על מה שתסמוך. קביעת המחירים על ידי המומחה לא נקבעה במסגרת המנדט שניתן לו. בהתאם, אין מקום לחייב את הנתבע בתשלום הוצאות ניהול ההליך.

10. דיון והכרעה

11. בטרם נדון בשאלת הוצאות ניהול ההליך נכון יהיה להבהיר את החיובים המהותיים החלים בהליך זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/774/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. במסגרת הסכם הפשרה הסכימו הצדדים כי "הצדדים מקבלים את קביעת המומחה כמחייבת וככל שייקבע כי יש לבצע עבודות כלשהן בדירת הנתבע, הן יבוצעו על ידו עפ"י לוחות-זמנים שיקבע המומחה ובהעדר קביעה ע"י המפקח" (סעיף 4 להסכם הפשרה). מטרת הצדדים בקביעה כאמור היתה להביא לסוף פסוק בכל הקשור למחלוקת המהותית והמקצועית בנוגע לנושא הרטיבות דנן. בהתאם, אין בידי הנתבע להשיג על קביעות המומחה ועליו לבצען כפי שהתחייב. בהתאם גם אין בידי התובעים להרחיב את ההסכמות המפורשות (ולכך נשוב עוד להלן).

13. אולם, גם לגופם של דברים אין בטענות הנתבע ממש.

14. ראשית, טענתו כי המומחה לא התייחס למקורות נזילה אפשריים אחרים בבית איננה נכונה - המומחה בדק וקבע במפורש כי אין כל ליקוי ברכוש המשותף אשר מהווה מוקד לרטיבות (סעיף 8.5 לחוות הדעת). המומחה המוסכם, וכמוהו גם כל יתר המומחים, לא איתרו כל מוקד של ליקוי בצנרת המשותפת או מצאו מקום לייחס אחריות כלשהי לרטיבות או לליקויים ברכוש המשותף או בשל עצם "גילו" של הבית. הטענה כי הבית עומד בפני פרויקט תמ"א 28/2 אין בה לסייע - התובעים זכאים שלא לגור בדירה אליה נוזלים מים גם תקופת הביניים עד צאתו לפועל של הפרויקט, אם בכלל.

15. שנית, טענת הנתבע כי מומחים מטעמו לא איתרו כל ליקוי איננה נכונה, וממילא גם בה אין לסייע - המומחה אינפרטק מטעם התובעים לא יכול היה להשלים הבדיקות הנדרשות בשל אי שיתוף פעולה של הנתבע אך גם הוא מציין את החובה לבצע את בדיקות ההרטיבה (שבוצעו בפועל על ידי מומחים אחרים). בחוות דעתו המוקדמת משנת 2015 גם הוא איתר ליקויי איטום בחדר הרחצה; המומחה נו ליק מטעמו של הנתבע ערך רק בדיקות צנרת, אך אין מחלוקת בין מי מהמומחים כי מקור הליקויים אינו בצנרת דירת הנתבע; ובעיקר - המומחה א.ד. איתור, מטעמו של הנתבע, איתר את אותם הליקויים בהם הבחין גם המומחה המוסכם (ר' עמוד 3 לחוות הדעת). התיקונים אותם ביצע הנתבע לאור חוות דעת זו, אם ביצע, אין בהם די כפי שמבהיר במפורש המומחה המוסכם (ר' סעיף 8.6 לחוות הדעת).

16. שלישית, טענת השיפוץ אין בה לסייע שעה שאין עסקינן בנזקי צנרת אלא בנזקי איטום. ממילא לא הוצגה כל ראיה לביצוע עבודות איטום מושלמות ותקינות, ודאי כאשר שני מומחים בהליך זה איתרו ליקויי איטום ומומחה נוסף ביקש לבצע בדיקות (שלא אפשרו לו) לאמת חשדות אלו.

17. רביעית, גם הטענה בדבר מיקומה של דירת התובעת אין בה להעלות, להוריד או לקעקע את מסקנות המומחה - תחילה, קביעת המומחה המוסכם, על יסוד בדיקות אובייקטיביות אשר כללו צילום תרמי ובדיקת התזה, גילו "מים זורמים מתחת אריחי הריצוף שיצאו מעבר לטוש" - כלומר אותר ליקוי בדירת הנתבע שדי בו כדי לחייבו בביצוע התיקון. שנית, קביעת הקשר שבין גורמי הרטיבות לבין הנזק הינה שאלה שבמומחיות המקצועית ובהקשר זה קבע המומחה במפורש כי הטיפול דירת התובעת הינו באחריות הנתבע (סעיף 11.1). בפרט אמורים הדברים לאור ההסכמה המהותית של הצדדים במסגרת הסכם הפשרה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/774/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. לאור האמור לעיל הרי שיש מקום לחייב את הנתבע בביצוע העבודות כפי שנקבעו על ידי המומחה, על פי הסכם הפשרה ופסק הדין החלקי.

19. אולם, צודק הנתבע כי אין להיעתר לבקשות "חדשות" של התובעים במסגרת סיכומיהם.

20. כך, אין מקום להיעתר לבקשה כי העבודות יבוצעו תחת פיקוח מומחה אשר ימונה במסגרת פסק הדין – התנהלות הנתבע מלמדת כי הוא ביקש לאתר את מוקדי הרטיבות ולא כי התחמק מלבצע את חיוביו. המחלוקת שהתגלתה בין הצדדים היתה לגופו של התיקון הנדרש וזו הוכרעה כאמור לעיל.

21. כך, אין מקום להיעתר לתובענה לחיוב בתשלום אוכדן דמי שכירות - ראשית, אכן צודק הנתבע כי מדובר בהרחבת חזית אסורה שעה שהסעד האמור לא התבקש כלל במסגרת כתב התביעה, לא נאמד ולא שולמו בגינו אגרת תביעה; שנית, נזק מהסוג האמור אינו כלל בגדר "הוצאות ניהול ההליך" שהן היחידות שנותרו להכרעתי (סעיף 7 להסכם הפשרה) - אין התובעים יכולים לבקש לאמץ את חלקו של הסכם הפשרה ולחרוג בו מחלקו האחר; שלישית, וזה העיקר, אף אם היה מבוקש הסעד האמור במסגרת כתב התביעה הרי שהיה מקום למוחקו מגדר הליך זה שכן מדובר בסעד שעילתו נזיקית. דא עקא, מפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לדון בעילות נזיקיות למעט בטענה בגין הסגת גבול (שאיננה רלבנטית בהליך דנן). ויודגש, סמכותו של המפקח איננה נקבעת על פי הסעד אלא על פי העילה, וזו, כאמור, בכל הקשור לנזקים עקיפים, ודאי אוכדן הכנסה, איננה בסמכות המפקח (ר' למשל בע"א 3700/15 אורי דוט נ' מיכל עגנון (פורסם בנבו) וכן רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (פורסם בנבו)). העילה הקניינית העומדת לתובע במסגרת הליך זה הינה מכוח הוראת סעיף 3(א) לתקנון המצוי, לכל היותר. אולם, מכוח עילה זו זכאים התובעים למתן צו עשה לביצוע תיקונים ולא לחיובים כספיים, ודאי לא נזיקיים כאמור (ר' בהרחבה תיק 01/113/12 אפריים בן חור נ' יפה שראי (פורסם באתר משרד המשפטים)).

22. כך, הדברים האמורים לעיל בנוגע לבקשה לחיוב בתשלום אוכדן דמי שכירות (למעט הרחבת חזית) חלים גם בנוגע לסעד המבוקש בגין עוגמת נפש - אין מדובר בעילת תביעה המצויה בגדר סמכות המפקח.

23. כך, אין מקום לחייב את הנתבע בתשלום עלויות התיקון בדירת התובעים - ראשית, גם בהקשר זה מדובר בהרחבת חזית - בכתב התביעה נתבקש הסעד היחיד המצוי בסמכותי העניינית כאמור והוא צו עשה לחיוב בביצוע התיקון (ר' סעיף 17 לכתב התביעה); שנית, צודק הנתבע כי קביעת עלות התיקון לא הוטלה כלל על המומחה על פי הסכמת הצדדים ובהתאם, ממילא, קביעתו איננה נגזרת של המינוי המחייב; שלישית, על פי הסכם הפשרה נקבע כי הנתבע יבצע את העבודות עליהן יורה המומחה, ככל שיוורה. לו סברו התובעים כי נכון יהיה שיקבלו תשלום חלף ביצוע התיקונים הרי שהיה עליהם לטעון זאת במפורש ולכלול האמור במסגרת הסכם הפשרה (ככל שהיה מסכים הנתבע לכך). דא עקא, הוראות ההסכם ברורות ועוסקות בתיקון בפועל בלבד ללא כל חיוב בתשלום תחתיו. שוב, גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/774/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהקשר זה, הסכם הפשרה אשר קיבל כבר תוקף של פסק דין חלקי מחייב את הצדדים ואין ביד מי מהם לסגת ממנו או לשנות את הוראותיו בשלב זה של ההליך.

24. לאור כל האמור לעיל קובע כלהלן:

25. אני מחייב את הנתבע לבצע בדירתו את כל העבודות המפורטות בסעיף 9.1 לחוות הדעת.

התיקונים כאמור יבוצעו על פי הנחיות המומחה בחוות הדעת באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ומיומנים על חשבון הנתבע.

העבודות יבוצעו בפיקוח עליון של איש מקצוע מוסמך מטעמו של הנתבע ועל חשבונו.

26. בנסיבות דנן, לאור היקף העבודות הנדרשות ועל מנת להביא לסוף פסוק במחלוקת שבין הצדדים אני קובע כי העבודות יבוצעו בהודעה מראש של 72 שעות לתובעים אשר יהיו רשאים כי איש מקצוע מטעמם, על חשבונם, יהיה נוכח כמשקיף במהלך ביצוע העבודות. אולם, הפיקוח העליון יבוצע על ידי איש מקצוע מתאים מטעם הנתבע כאמור לעיל.

27. בהעדר התייחסות מהותית של הצדדים לסוגיית לוחות הזמנים, בהתאם לקביעת המומחה בחוות הדעת ובהתחשב בהיקף התיקונים הנדרשים בדירת הנתבע אני קובע כי העבודות כאמור יבוצעו ויושלמו בתוך 60 יום מהיום.

28. אני מחייב את הנתבע לבצע בדירות התובעים את כל העבודות המפורטות בסעיפים 10 ו-11 לחוות הדעת.

העבודות כאמור יבוצעו על פי הנחיות המומחה בחוות הדעת באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים ומיומנים על חשבון הנתבע.

העבודות יבוצעו בתיאום מראש של 72 שעות עם כל אחד מהתובעים.

29. בהעדר התייחסות מהותית של הצדדים לסוגיית לוחות הזמנים, בהתאם לקביעת המומחה בחוות הדעת ובהתחשב בהיקף התיקונים הנדרשים בדירת הנתבע אני קובע כי העבודות כאמור יבוצעו ויושלמו בתוך 60 יום מהיום.

אולם יובהר כי העבודות יחלו רק לאחר קבלת אישור המפקח בדבר תקינות עבודות האיטום בדירת הנתבע כאמור לעיל.

30. פסיקת הוצאות ניהול ההליך

31. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/774/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

32. סופו של יום אותרו ליקויים בדירת הנתבע אשר מחייבים תיקון. כך נקבע, למעשה, על ידי כל המומחים כאמור לעיל. ויודגש, אף אם הנתבע ביצע תיקונים לאור חוות הדעת המומחה מטעמו הרי שאלו לא צלחו וחדירת הרטיבות (אף שצומצמה) עודנה קיימת. יש בכך להצדיק חיוב של הנתבע בתשלום הוצאות התובעים. ודאי נכונים הדברים כאשר גם בסיכומים מטעמו הנתבע עודנו מתכחש לקביעות המומחה, דבר שמלמד על חיוניות ההליך לשם ההכרעה במחלוקת.

33. מאידך, יש לזכור את התנהלות הצדדים בהליך ולפניו – בדיקות שביצע הנתבע בדירתו באמצעות אנשי מקצוע, העבודות שצמצמו את חדירת המים, העובדה כי צנרת הדלוחין והמים בדירתו תקינה וההסכמה הדיונית אשר הביאה, למעשה, לסוף פסוק במחלוקת שבין הצדדים. יש גם לשקול את העובדה כי הנתבע נכנס זה מקרוב לדירתו שעה שמדובר בנזקים אשר מתמשכים לאורך מספר שנים.

34. יש גם לזכור את אשר התנהל בפועל הליך - הוגשו כתבי טענות, נערך דיון מקדמי אחד והוגשו סיכומים בשאלת הוצאות ניהול ההליך. תביעת העשה התקבלה. אולם, התביעה הכספית נדחתה בעיקרה, בין בהעדר סמכות ובין מחמת הרחבת חזית אסורה.

35. באיוון כל האמור לעיל אני מוצא לנכון לקבוע כלהלן:

36. אני מחייב את הנתבע להשיב לתובעים את אגרת התביעה בסך של 650 ₪, הוצאות בפועל (על פי קבלות שצורפו) בסך של 160 ₪ ואת הוצאות המומחה המוסכם בסך של 2,000 ₪.

37. יש מקום לחייב את הנתבע להשיב לתובעים גם הוצאות המומחה אינפרטק לאור תוצאות חוות דעתו והתנהלות הצדדים. אולם, בהקשר זה ישנה הצדקה לחיוב בהחזר בגין הוצאות חוות הדעת שצורפה על ידי התובעים משנת 2016 בלבד שעה שחוות הדעת משנת 2015 נערכה ללא קשר להליך המשפטי ועוד בטרם רכש בכלל הנתבע את זכויותיו בדירה. לפיכך, אני מחייב את הנתבע להשיב לתובעים בהקשר זה סך של 1,521 ₪.

38. בכל הקשור לגובה החזר ההוצאות הרי שעל פי ההלכה סכום ההוצאות הריאליות שהוציא בעל דירה הינן בגדר נקודת מוצא לפסיקת החזר ההוצאות אך לא נקודת הסיום - אין הכרח לשפות על כל הוצאה אם היא לא היתה הכרחית וסבירה לניהול ההליך כאשר ההוצאות הנפקות צריכות להיות סבירות, מידתיות ותואמות להליך עצמו, מהותו ולאשר התנהל בפועל (ר' בג"ץ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסמכת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשייה, המסחר (פורסם בנבו)). בנסיבות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/774/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אלו, בהתחשב במכלול אשר התנהל בהליך זה ובהוצאות התובעים בפועל אני מחייב את הנתבע להשיב לתובעים בגין החזר הוצאות שכ"ט סך של 7,000 ₪.

39. כל הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 14 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ' סיון תשע"ז, 14 יוני 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין